การคุ้มครองผู้บริโภคในสัญญาเช่าซื้อจากการได้รถคืนของผู้ให้เช่าซื้อ

Consumer Protection in Hire-Purchase Agreement from repossession in motor vehicles

ปกรณ์ ยิ่งวรการ*

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

Pakorn Yingvoragan

Presiding Judge of the Phra Nakhon Si Ayutthaya Kwaeng Court

ห้องสมุดศาลยุติธรรม
Library of Judiciary

บทคัดย่อ

สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อเช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าซื้อ ในคดีผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมักเป็นผู้ให้เช่าซื้อ ส่วนผู้เช่าซื้อเข้าทำสัญญาเช่าซื้อในฐานะผู้บริโภค ผู้ให้เช่าซื้อมักอยู่ในฐานะที่ได้ประโยชน์กว่าผู้เช่าซื้อในหลายประการ ดังจะเห็นว่า ผู้ให้เช่าซื้อยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น แม้ว่าการครอบครองจะอยู่กับผู้เช่าซื้อ และหากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ได้ ซึ่งค่าเสียหายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อคือการใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์ที่เช่าซื้อกลับคืน บทความนี้จะได้พิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย โดยหากผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ ผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดชำระค่าขาดราคา แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งอาจมีการปรับลดค่าขาดราคาได้ หลักการนี้สอดคล้องกับในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวทางการพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ปกป้องผู้เช่าซื้อที่ชำระค่าเช่าซื้อมาเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว กล่าวคือ ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่าเช่าซื้อมาจำนวนมากเพียงใด หากผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อก็อาจถูกยึดรถคืนได้ กฎหมายต่างประเทศส่วนใหญ่จึงกำหนดให้ ผู้ให้เช่าซื้อไม่สามารถกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้หากผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อถึงจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล นอกจากนี้ กฎหมายต่างประเทศยังกำหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อในการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อให้คืนรถและให้สิทธิในการซื้อรถคืนหรือขายให้แก่บุคคลใด สุดท้ายแล้ว กฎหมายต่างประเทศยัง

---

*น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., น.ม. (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Laws in International Commercial Law with Distinction University of Exeter (ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม).

กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อและขายทอดตลาดรถดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องขายทอดตลาดรถในราคาท้องตลาดที่ดีที่สุด ซึ่งราคาดังกล่าวควรพิจารณาจากราคา ณ เวลาที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถคืน บทความนี้เสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อรถของไทย เพื่อให้คุ้มครองผู้เช่าซื้อจากการเช่าซื้อรถ อันเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจากับผู้ให้เช่าซื้อ

คำสำคัญ: เช่าซื้อ ผู้บริโภค ได้รถคืน ค่าเสียหาย

Abstract

A hire-purchase agreement is basically the agreement in which the owner agrees to the hirer to hire goods with an option for the hirer to purchase the goods. In consumer cases, business enterprises are the owner of the goods under a hire-purchase transaction while the hirer enters into the agreement as consumers. It is found that contract action in the hire-purchase agreement gives the owner an advantage in several aspects. On the one hand, the owner holds the ownership of the goods under the hire-purchase agreement although the possession of the goods is given to the hirer. On the other hand, the owner shall enforce several remedies over the hirer in case of a breach of hire-purchase agreement. One of such effective remedies is the repossession under the hire-purchase agreement. This paper aims to examine legal measures relating to the protection of the hirer that have been put in place in terms of the repossession under the hire-purchase agreement by comparative study on Thai laws and laws of foreign country. It emphasizes that the hirer shall be liable to the owner to pay damages when the hirer has defaulted in the payment of instalments. In accordance with the UK, The Supreme Court of Thailand is subject to the rule against penalty to minimize the amount of damages. However, applying the concept of penalty do not prevent the hirer who has paid the amount of substantial instalments from the repossession by the owner. That is, no matter what the payment of instalments has been made, the owner can repossess the goods. Foreign laws mostly stipulate that where the hirer is in breach of hire-purchase agreement and has paid the amount of instalments more than one-third or more of the total price of the goods, the owner cannot repossess the goods unless the owner obtains an order of the court. Besides it provides a duty on the owner to send a notice in a mandatory form giving right

หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://library.cojs.go.th

to the hirer to return the goods or sell to a specific person as the hirer requested. Lastly, it is generally accepted that after the owner repossesses the goods and sell the goods by public auction, the owner is required to sell the goods at the best market price. According to this, the value of the goods shall be calculated at the time when it is returned to the owner. This paper suggests that the amendment of laws and regulations in Thailand is needed to justify the protection of the hirer in the hire-purchase agreement in order to enhance the bargaining power of the hirer to negotiate with the owner.

Keywords: hire-purchase consumer repossession remedy

บทนำ

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมักจะรีบติดตามยึดรถที่เช่าซื้อคืนเพื่อกลับเข้าครอบครองรถ การติดตามยึดรถคืนดังกล่าว แม้จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ให้เช่าซื้อ[1] แต่มาตรการดังกล่าวกลับก่อให้เกิดปัญหาในการเอาเปรียบผู้บริโภคที่เป็นผู้เช่าซื้อ ดังจะพบว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะรีบขายรถโดยมิได้สนใจว่าจะเป็นราคาที่ต่ำเกินสมควรหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เงินมาเยียวยาความเสียหายก่อน เพราะหากขายทอดตลาดรถแล้วยังได้เงินไม่คุ้มราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อยังสามารถเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อได้อีก และหากหนี้ค่าขาดราคาเป็นหนี้เสียของผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถขายหนี้เสียดังกล่าวให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ อันเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไปเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อรับผิดต่อไป ทำให้ไม่ว่ารถที่เช่าซื้อขายทอดตลาดไปนานเพียงใด ผู้เช่าซื้อก็ยังอาจถูกฟ้องคดีเรียกให้ชำระ หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อได้ภายในอายุความ

หากพิจารณาที่มาของปัญหาดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากกฎหมายไทยไม่มีข้อจำกัดในการให้ผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถที่เช่าซื้อคืน ดังนั้น ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่าเช่าซื้อมาจำนวนเพียงใด หากปรากฏว่าค้างชำระค่าเช่าซื้อแล้ว ผู้เช่าซื้อก็อาจต้องจำยอมคืนรถแก่ผู้ให้เช่าซื้อหรือยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อยึดรถคืนเพื่อนำไปขายทอดตลาดได้ เช่น หากสัญญาเช่าซื้อกำหนดให้ผ่อนชำระ 60 งวด ผู้เช่าซื้อที่ชำระเงินค่าเช่าซื้อมา 50 งวด แต่เกิดปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อจนครบกำหนดสัญญาได้[2] ก็อาจถูกยึดรถ

---

[1]Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act*. [Online]. Available from : http:22ssrn.com/abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24). p. 7.

[2]Ahmad Masum and Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin. (2018). *Repossession of Goods by the Owner under the Malaysian Hire-Purchase Act 1967: An Overview.* Journal of Social Science and Humanities. [Online]. Available from : https://www.researchgate.net/publication/326733519_

ขายทอดตลาด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าซื้อที่เสียทั้งรถ ต้องถูกบังคับขายทอดตลาด ทั้งที่ชำระเงินไปจำนวนมากและยังต้องรับผิดชดใช้เงินในส่วนที่ขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ

กฎหมายต่างประเทศในหลายประเทศมีมาตรการคุ้มครองผู้เช่าซื้อที่แตกต่างไปจากกฎหมายไทย โดยมีการกำหนดเงื่อนไขบางอย่างก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้วิธีการกลับเข้าครอบครองรถ เช่น การห้ามติดตามยึดรถคืนหากผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อถึงจำนวนที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่จะมีคำสั่งศาล ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถตามกฎหมายไทยแล้ว จะน้อยกว่าในกฎหมายต่างประเทศ โดยตามกฎหมายไทย หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่าสามงวดติดต่อกันและผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถติดตามยึดรถคืนได้ทันที

บทความนี้จะได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อ มุ่งเน้นเฉพาะการเช่าซื้อรถระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค โดยเป็นการศึกษากฎหมายไทยและแนวคำพิพากษาของศาลไทยเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับคืนมาอยู่ในความครอบครอง และมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการคุ้มครองผู้เช่าซื้อ ส่วนสุดท้ายจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อตามกฎหมายไทย

ความหมายของการเช่าซื้อตามกฎหมายไทยนั้น คือ การที่ผู้ให้เช่าซื้อนำเอาทรัพย์สินออกให้เช่าโดยให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ ส่วนผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ในการชำระค่าเช่าซื้อเป็นเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว และได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ รวมถึงได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อตนใช้เงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน[3]

ในมุมมองของต่างประเทศ อาจพิจารณาว่าสัญญาเช่าซื้อก็คือการนำรถมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ[4] หรือมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินมาจากบริษัทเงินทุนแล้วให้บริษัทเงินทุนมีหลักประกันในทรัพย์ที่นำออกให้เช่าซื้อ[5] กล่าวคือ ในสัญญาเช่าซื้อจะประกอบไปด้วยการที่ผู้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในรถจากผู้ให้เช่าซื้อ โดยมีรถเป็น

Repossession _of_Goods_by_the_Owner_ under_the_Malaysian_Hire-Purchase_Act_1967_An_ Overview. (Access date : 2024, July 24). p. 21.

[3]ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). *คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ*. หน้า 293.

[4]บทนิยามของการเช่าซื้อมีการกล่าวไว้ใน คดี *Helby* v *Matthews* [1895] A.C. 471 ว่า ตามกฎหมาย the Hire-Purchase Act มาตรา 20 (1) ของประเทศไนจีเรีย การเช่าซื้อหมายถึงการที่ผู้ครอบครองหลักทรัพย์อันเป็นประกันตามสัญญาเช่าซื้ออาจซื้อทรัพย์สินนั้นหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์นั้น โปรดดู Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act*. [Online]. Available from: http:22ssrn.com/ abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24). p. 2.

[5]Iain Ramsay. (2012). *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. p. 484.

ห้องสมุดศาลยุติธรรม http://library.coj.go.th

หลักทรัพย์ประกันการชำระค่าเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองและมีหน้าที่ในการดูแลรักษารถ รวมถึงรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินเป็นงวด และเมื่อชำระค่าเช่าซื้อครบตามสัญญาแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะตกแก่ผู้เช่าซื้อ[6] ดังนั้นระหว่างที่มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์จึงยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ และเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดผู้เช่าซื้อสามารถติดตามยึดรถคืนได้เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดและมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจึงอาจฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อหรือติดตามยึดรถคืน[7]

การติดตามยึดรถที่เช่าซื้อคืนตามกฎหมายไทย ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไปติดตามยึดรถคืนเองได้ และทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่มีการไปยึดรถโดยพลการ มีการใช้กำลังบังคับ และในอีกประการหนึ่ง เมื่อมีการยึดรถไปแล้ว ในมุมมองของต่างประเทศเห็นว่ารถที่เช่าซื้ออันเป็นหลักประกันการชำระค่าเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อก็หมดไป อำนาจต่อรองของผู้เช่าซื้อก็น้อยลง แต่ต้องรีบหาเงินมาปิดบัญชีเช่าซื้อมิฉะนั้นแล้วก็อาจถูกฟ้องคดีได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อรถ

กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของไทยมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 5 เช่าซื้อ มาตรา 572 ถึงมาตรา 574 ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้

"มาตรา 572 อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ

มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

มาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทำผิดสัญญาใน

---

[6]Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act.* [Online]. Available from : http:22ssrn.com/abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24). p. 4 และดู Ahmad Masum and Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin. (2018). *Repossession of Goods by the Owner under the Malaysian Hire-Purchase Act 1967: An Overview*. Journal of Social Science and Humanities. [Online]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326733519_Repossession_of_Goods_by_the_Owner_under_the_Malaysian_Hire-Purchase_Act_1967_An_Overview. (Access date : 2024, July 24). p. 20. อ้างถึง Kevin, J. (2008). *Hire-Purchase (Bilingual)*, Malayan Law Journal Sdn Bhd. และดูคดี *Thambipillai* v *Borneo Motors (M) Ltd* [1970] 1 MLJ 70

[7]ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). *คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.* หน้า 303.

ห้องสมุดกรมอัยการ https://library.coj.go.th

ข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน และเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย

อนึ่ง ในกรณีกระทำผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน และกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่ง”

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเช่าซื้ออยู่ในมาตรา 4 ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้

“มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ...

(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อหรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร ...

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามจะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565

ประกาศฉบับนี้กำหนดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญาเช่าซื้อรถไว้โดยเฉพาะ มีสาระสำคัญเพิ่มเติมจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้

(1) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถ ตามข้อ 5 (1) ข. กำหนดว่า “ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกลไกตลาด โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ดังนี้

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://lib.ary.coj.go.th

กรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อปี

กรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

กรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบสามต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุกสามปี”

(2) การให้ส่วนลดในการชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ตามข้อ 5 (9) ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ โดยหากชำระค่างวดมาแล้วไม่เกินหนึ่งในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หากชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และหากชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่าสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

(3) การกำหนดให้ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อเกินกว่าอัตราร้อยละห้าต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ตามข้อ 6 (2)

(4) การกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อ ตามข้อ 5 (4) กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ผู้เช่าซื้อจะต้องผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือดังกล่าว และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งหลังจากนั้นผู้ให้เช่าซื้อจึงจะสามารถติดตามเอารถที่ให้เช่าซื้อคืนได้

(5) การกำหนดเกี่ยวกับการบอกกล่าวให้สิทธิซื้อรถคืน ตามข้อ 5 (4) ก. กำหนดให้หลังจากผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและได้กลับเข้าครอบครองรถที่ให้เช่าซื้อแล้ว ก่อนนำรถออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อนภายในระยะเวลายี่สิบวันได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าว ก็ให้ผู้ค้ำประกันได้รับสิทธินั้น แต่บุคคลดังกล่าวอาจโอนสิทธิให้บุคคลภายนอกก็ได้

(6) การแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดและการห้ามปรับลดราคา ตามข้อ 5 (4) ข. กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้า

ห้องสมุดศาลยุติธรรม สืบค้นจากระบบ library.coi.go.th

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด ในหนังสือแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ทำการขาย วันและสถานที่ที่ทำการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้เฉพาะการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งแรก ให้ผู้ให้เช่าซื้อแจ้งราคาที่จะขายให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบด้วยและห้ามปรับลดราคาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดนั้นให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบก่อน

(7) การกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกค่าติดตามเอารถกลับคืน ดังที่ปรากฏตามบทนิยามในข้อ 4 ของคำว่า “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” หมายความว่า เงินที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อ เพื่อเป็นค่าติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าติดตามเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ

ประเด็นปัญหาสำคัญของบทความนี้อยู่ที่การกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งจากหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าว หากเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนดไว้แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ทันที ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่าเช่าซื้อมาแล้วกี่งวดก็ตาม โดยมิได้มีเงื่อนไขว่า หากผู้เช่าซื้อชำระหนี้มาจำนวนเท่าใดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่สามารถยึดรถคืนได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามทรัพย์สินคืนของผู้ให้เช่าซื้อ เพราะการเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในรถยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ทำให้ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะชำระเงินค่าเช่าซื้อมานานเพียงใด จำนวนมากเพียงใด หรือเหลือเพียงไม่กี่งวด ผู้เช่าซื้อก็อาจถูกบอกเลิกสัญญาและถูกยึดรถคืนได้

สุดท้ายแล้วผู้เช่าซื้อซึ่งชำระเงินค่าเช่าซื้อมาจำนวนมากเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถ และเมื่อถูกยึดรถคืนแล้ว อาจมีการนำรถไปขายทอดตลาดในราคาต่ำเกินสมควร เพราะถึงอย่างไรผู้ให้เช่าซื้อก็ยังสามารถเรียกค่าขาดราคาหรืออาจมีการขายหนี้ดังกล่าวให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ไปเรียกจากผู้เช่าซื้อต่อไปได้อีกอันเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์สองต่อเพราะรถก็ขายได้และยังฟ้องคดีผู้เช่าซื้อได้อีก

การฟ้องคดีให้ผู้เช่าซื้อรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อ

ในการพิจารณาคดีของศาล หากผู้ให้เช่าซื้อไม่สามารถติดตามยึดรถที่เช่าซื้อคืนได้ ผู้ให้เช่าซื้อก็จะฟ้องผู้เช่าซื้อให้ส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนหรือหากส่งมอบไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาแทนและเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าขาดประโยชน์ ค่าบอกกล่าวทวงถาม หรือเบี้ยปรับจากการชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา จึงย่อมคาดหมายได้ว่าใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่เช่าซื้อ ซึ่งเป็นราคารถที่แท้จริงรวมกับผลประโยชน์ที่ผู้ให้เช่าซื้อคิดตลอดสัญญา

สำหรับกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถที่เช่าซื้อคืน ไม่ว่าจากการติดตามยึดรถได้หรือผู้

เช่าซื้อส่งมอบรถคืน และได้มีการขายทอดตลาดรถไปแล้ว แต่ยังได้เงินไม่คุ้มจำนวนเงินตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อก็จะฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดเป็นค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงค่าขาดประโยชน์หรือค่าเสียหายอื่น ๆ ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายกรณีนี้นั้นคำนวณได้ยาก เนื่องจากต้องพิจารณาว่ารถที่เช่าซื้อที่ถูกขายทอดตลาดไปนั้น ขายไปในราคาท้องตลาดหรือไม่ หรือเป็นการขายต่ำกว่าราคาอันสมควร ซึ่งราคาเท่าใดจะเป็นราคาที่เหมาะสมนั้นก็พิจารณาได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับรุ่น ปีหรือสภาพของรถด้วย ทั้งนี้ การขายทอดตลาดไปในราคาต่ำเท่าใดก็ยิ่งทำให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในค่าขาดราคามากขึ้นเท่านั้น

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่าขาดราคา

ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ หากนำรถออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าจำนวนมูลหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดชอบส่วนที่ขาดนั้น ซึ่งจะเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าซื้องวดที่ผิดนัด ค่าเช่าซื้องวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อก่อนมีการบอกเลิกสัญญา หรือการเรียกค่าขาดราคานั่นเอง

มีปัญหาที่ยังอาจเข้าใจได้สับสนว่า ค่าขาดราคาดังกล่าว หมายถึง ค่าขาดราคารถหรือค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ในเรื่องนี้หากแปลความว่าหมายถึงค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ก็จะทำให้ผู้ให้เช่าซื้อที่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว ยังคงได้รับค่าเช่าซื้อที่เหลือทั้งหมดตามที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าซื้อ เนื่องจากผู้เช่าซื้อนอกจากถูกยึดรถขายทอดตลาดแล้ว ยังต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอีกจนครบตามสัญญา และแม้ต้องรับผิดจนครบ ตนเองก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถ ทำให้เห็นได้ว่า การกำหนดข้อสัญญาเช่นนี้ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อได้เปรียบอย่างยิ่ง

ในประเด็นนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อเรียกค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ คงเรียกได้เพียงค่าขาดราคาของรถจากการขายรถ โดยให้เหตุผลว่าเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคแรก ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่อาจบังคับให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าขาดราคารถยนต์เท่ากับค่าเช่าซื้อที่ยังขาดอยู่ได้เพราะจะมีผลเท่ากับบังคับให้ผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อที่เลิกกันไปแล้ว หากผู้ให้เช่าซื้อยังได้รับความเสียหายในส่วนราคารถยนต์ที่ขาด โจทก์สามารถเรียกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคท้าย แต่ค่าเสียหายที่เรียกได้นี้คือค่าขาดราคาไปจากราคารถยนต์ที่แท้จริง มิใช่ค่าขาดราคาไปจากราคาตามสัญญาเช่าซื้อ[8]

จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ค่าขาดราคา” ได้ว่าเป็นการพิจารณาจากราคาที่ขาดไปจากราคารถที่แท้จริง ส่วนค่าขาดประโยชน์ก็จะ

[8]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5363/2545 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2868/2563

กำหนดเป็นอีกส่วนต่างหาก กระนั้นก็ตาม ศาลฎีกายังวินิจฉัยต่อไปว่า ราคาที่ยังขาดตามสัญญาเช่าซื้อเป็นเพียงวิธีการคำนวณหาจำนวนค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการผิดสัญญา จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้[9] ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับศาลของประเทศอังกฤษ[10] และในส่วนของค่าขาดประโยชน์นั้น ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าเป็นเบี้ยปรับเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการกำหนดค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับคืนมาและขายทอดตลาดรถแล้วได้เงินขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ศาลจะมีการปรับลดได้ ทำให้ผู้ให้เช่าซื้ออาจไม่ได้รับชำระเต็มตามสัญญาเช่าซื้อ

ส่วนการพิจารณาปรับลดค่าขาดราคานั้น เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยให้เหตุผลไว้ว่าการใช้รถจะต้องมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจขยายความได้ว่า การขายทอดตลาดรถได้ราคาเท่าใดนั้น ต้องพิจารณาจากสภาพของรถขณะที่มีการยึดว่ายังมีสภาพดีอยู่หรือไม่ เป็นรถใหม่หรือรถมือสอง เป็นรถที่วิ่งมาแล้วเป็นระยะทางเท่าใดและระยะเวลาที่ใช้รถและในการขายทอดตลาดรถนั้น ราคาที่ขายต่ำเกินสมควรหรือไม่[11] อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวบางครั้งคู่ความมิได้นำสืบให้เห็น แต่ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ศาลกะเองโดยประมาณ จึงเป็นการยากที่จะกำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นจุดอ่อนของคดีประเภทนี้ว่า ศาลอาจกำหนดให้สูงหรือต่ำเกินไปก็ได้

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดค่าขาดราคา

การฟ้องคดีเช่าซื้อกรณีผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อ หากขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาในการกำหนดค่าขาดราคา แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ

กรณีที่หนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถคืน เนื่องจากผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนโดยยังมิได้ผิดนัด ในกรณีนี้ การที่ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนถือเป็นวิธีการหนึ่งในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยโดยการปรับใช้กฎหมายหรือข้อสัญญา รวมถึงการนำหลักกฎหมายว่าด้วยการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ ดังนี้

1. การเลิกสัญญาตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญา

โดยทั่วไปแล้ว สัญญาเช่าซื้อจะกำหนดให้ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา โดยการส่งมอบรถคืนได้ แต่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำรถกลับคืนมายังผู้ให้เช่าซื้อ จากนั้นผู้ให้เช่าซื้อก็จะนำรถออกขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อต่อไป หลักการดังกล่าวจะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

---

[9]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5826/2543

[10]Iain Ramsay. (2012). *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. p. 482.

[11]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2658/2545 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5363/2545

ห้องสมุดกลางศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

573 ซึ่งกำหนดให้ ผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

เหตุที่กำหนดเช่นนี้เนื่องจากหากมองย้อนกลับไปถึงการทำสัญญาเช่าซื้อเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อนำทรัพย์สินออกให้เช่า โดยให้คำมั่นว่าจะขาย และผู้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะได้ทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้เช่าซื้ออาจไม่พอใจที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์อีกต่อไป ก็อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยการคืนรถแก่ผู้ให้เช่าซื้อก็ได้[12] ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยโดยนำมาตรา 573 นี้ มาปรับใช้ในคดีที่ผู้เช่าซื้อคืนรถว่า หากเป็นการคืนรถโดยที่ผู้เช่าซื้อยังไม่ผิดสัญญาและไม่มีหนี้ที่ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อ การที่ผู้เช่าซื้อขอคืนรถจึงเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์[13]

2. การปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยาย

ในกรณีข้างต้น หากปรากฏว่าผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ แต่มิได้ชำระค่าใช้จ่าย ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า การจะเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้จะต้องปรากฏว่า ผู้เช่าซื้อต้องส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนและชำระเงินทั้งปวงที่ยังค้างชำระตามสัญญาหรือเป็นหนี้ตามสัญญาอยู่ในเวลาที่ส่งมอบ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว จึงไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ อันจะทำให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกค่าขาดราคา ศาลฎีกายังวินิจฉัยถึงพฤติการณ์ต่อไปว่า การที่ผู้เช่าซื้อคืนรถโดยผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ถือว่า คู่สัญญาต่างสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยาย ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาอันเป็นค่าเสียหายตามข้อตกลงในสัญญา[14]

กรณีที่สอง ผู้เช่าซื้อผิดนัดและผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาโดยมีผลโดยชอบแล้ว หากผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ กรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา หากมีการนำรถออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ศาลจะพิจารณากำหนดค่าขาดราคาให้แก่ผู้เช่าซื้อ[15]

กรณีที่สาม ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถคืน เนื่องจากผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนโดยผิดนัดแล้ว กรณีนี้มีข้อที่ต้องพิจารณาจากลักษณะพิเศษของสัญญาเช่าซื้อก็คือ แม้ผู้เช่าซื้อผิดนัดเพียงงวดเดียวหรือสองงวดติดต่อกัน ก็ยังไม่ถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดสามงวดติดต่อกันแล้ว สัญญาเช่าซื้อ

---

[12]ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). *คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ*. หน้า 334.

[13]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3238/2552 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5239/2561 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1534/2562 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2538/2562

[14]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8618/2561 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4607/2562 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7327/2562 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4216/2563 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2003/2564 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1203/2565

[15]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1492/2544

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก็ยังไม่ได้เลิกกันทันที แต่ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน หากไม่ชำระจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะมีสิทธิที่จะฟ้องผู้เช่าซื้อให้ส่งมอบรถคืนหรือใช้ราคาแทนหรือเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ หรือหากมีการติดตามยึดรถคืนได้แล้วขายทอดตลาดยังขาดราคาเท่าใด ก็เรียกค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องรอให้ผิดนัดสามงวดติดต่อกันเช่นนั้น ผู้เขียนเห็นว่ามิได้ทำให้การชำระค่าเช่าซื้อที่ไม่เป็นไปตามกำหนดของผู้เช่าซื้อ ไม่เป็นการผิดนัด กรณีจึงต้องถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดแล้ว เพียงแต่ผู้เช่าซื้อยังมีโอกาสที่จะนำเงินค่าเช่าซื้อมาชำระในงวดถัดไป เพื่อให้การชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นไปโดยปกติ

ด้วยเหตุนี้จึงมีกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้ว และอยู่ระหว่างการผิดนัดงวดที่สองและงวดที่สามติดต่อกัน หรืออยู่ระหว่างผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา แต่ผู้เช่าซื้อนำรถมาคืนผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าซื้อไปติดตามยึดรถคืน กรณีดังกล่าวนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาไว้หลายคดี โดยอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1. การเลิกสัญญาตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญา

หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ต่อมาผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถคืนได้ ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อจะกำหนดให้ หากนำรถออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าจำนวนมูลหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดชอบส่วนที่ขาด ซึ่งการที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิเรียกค่าขาดราคาได้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในหลายคดีว่าจะต้องเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว ศาลฎีกามักจะนำหลักเรื่องการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ อันทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาได้ ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

2. การปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยาย

หลายคดีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่าสามงวดติดต่อกัน แล้วต่อมารถกลับมาอยู่ในความครอบครองของผู้ให้เช่าซื้อ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถคืนเองหรือผู้เช่าซื้อขอส่งมอบรถคืน ตามข้อตกลงในสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อสามารถเรียกค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์ได้ แต่ศาลฎีกานำหลักเรื่องการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ ทำให้สัญญาสิ้นสุดโดยมิได้เป็นเพราะข้อตกลงในสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่อาจเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาได้ คงเรียกได้เฉพาะค่าขาดประโยชน์ อันถือเป็นค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 โดยอาจแยกพิจารณาเป็นแต่ละกรณีได้ ดังนี้

(1) หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ แต่ยังไม่ครบสามงวดติดต่อกันหรือผู้ให้เช่าซื้อยังไม่บอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับมา ศาลฎีกาถือว่า คู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยาย ผู้ให้เช่าซื้อเรียกค่าขาดราคาไม่ได้ คงเรียกได้แต่

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

เพียงค่าใช้ทรัพย์ระหว่างที่ไม่ชำระค่าเช่าซื้อ[16] หรือกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดสองงวด ก่อนครบงวดที่สาม ผู้เช่าซื้อนำรถที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้เช่าซื้อยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด แต่เป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 เมื่อผู้เช่าซื้อไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและขณะส่งมอบไม่มีหนี้ที่ต้องรับผิด จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคา[17]

(2) ผู้ให้เช่าซื้อบอกกล่าวทวงถามและกำหนดเวลาชำระหนี้ หากไม่ชำระภายในกำหนดให้ถือเป็นการบอกเลิกสัญญา แต่ก่อนครบกำหนด ผู้ให้เช่าซื้อไปติดตามยึดรถคืนได้โดยผู้เช่าซื้อยินยอมและผู้ให้เช่าซื้อไม่ทักท้วง ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยาย จึงไม่อาจบังคับตามสัญญาได้อีก และไม่อาจเรียกค่าขาดราคาตามสัญญาได้[18]

(3) ผู้เช่าซื้อผิดนัด ต่อมานำเงินมาชำระ ผู้ให้เช่าซื้อก็รับชำระเงินค่าเช่าซื้อต่อไป กรณีนี้มีปัญหาว่าจะถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า หากรับเงินไว้แล้วก็ต้องถือว่าคู่สัญญามีเจตนาในการปฏิบัติตามสัญญากันต่อไป สัญญาจึงยังบังคับอยู่และผูกพันคู่สัญญา หรือถือได้ว่าผู้ให้เช่าซื้อสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเพราะรับเงินไว้แล้ว หากต่อมาผู้ให้เช่าซื้อไปยึดรถคืน ผู้เช่าซื้อไม่โต้แย้ง ถือว่าเลิกสัญญากันโดยปริยาย ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกค่าขาดราคาตามข้อสัญญาที่ระงับไปแล้วไม่ได้[19]

จากคำพิพากษาดังกล่าว ศาลฎีกาจะนำหลักการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ โดยพิจารณาจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับคืนมา โดยผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อต่างไม่โต้แย้งคัดค้าน อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่หากพิจารณาแล้ว แนวคำวินิจฉัยดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับเจตนาที่แท้จริงของผู้ให้เช่าซื้อและก่อให้เกิดการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของผู้เช่าซื้อ กล่าวคือ หลังจากผู้ให้เช่าซื้อได้รถคืนแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็จะมาฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าขาดราคาเสมอ ทำให้เห็นได้ว่า ความจริงผู้ให้เช่าซื้อก็ยังติดใจที่จะเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ แต่เมื่อศาลฎีกาปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยายแล้ว ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่สามารถเรียกค่าขาดราคาได้ ประการต่อมา ในการยึดรถคืนหรือส่งมอบรถคืนนั้น โดยปกติแล้วหากมีใบรับมอบรถ ก็จะมีข้อความระบุไว้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่ายังไม่เพียงพอจะถือว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านการยึดรถ อันจะทำให้เกิดสิทธิตามสัญญาที่จะเรียกให้รับผิดชำระค่าขาดราคา แต่เป็นเพียงหลักฐานการส่งมอบรถเท่านั้น[20] และประการสุดท้าย

---

[16]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2556 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2417/2557 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8619/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3967/2564

[17]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5239/2561

[18]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15358/2558 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3115/2562 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3343/2563

[19]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2330/2558 อนึ่ง ในประเด็นที่ว่าสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงหรือไม่นั้น ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1176/2541 วินิจฉัยไว้สอดคล้องกันว่า หากผู้เช่าซื้อผิดนัดสามงวดติดต่อกันและผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญา แต่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อนำเงินมาชำระจนครบ การบอกกล่าวดังกล่าวไม่มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดลง สัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน

[20]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1203/2565

การที่ศาลฎีกามีแนวคำวินิจฉัยว่า หากผู้เช่าซื้อนำรถไปคืนก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคา ทำให้ผู้เช่าซื้อที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่ไหวหรือต้องการเปลี่ยนรถ ใช้วิธีการนำรถไปคืนผู้ให้เช่าซื้อเพื่อให้ตนเองพ้นผิด กลายเป็นผู้ให้เช่าซื้อที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนจากการให้เช่าซื้อรถ

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยแตกต่างจากแนวคำพิพากษาเดิม โดยข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวปรากฏว่า ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่าสามงวดติดต่อกันแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจึงมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญา แต่ก่อนครบกำหนดสามสิบวันอันจะทำให้มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าซื้อกลับนำรถไปคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อก่อน โดยไม่รอให้ล่วงพ้นกำหนดเวลาสามสิบวัน ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยพิจารณาพฤติการณ์ดังกล่าวแล้ว เท่ากับว่าผู้เช่าซื้อยอมรับว่า อย่างไรเสียก็จะไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อภายในกำหนดเป็นแน่ และไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเพื่อให้สัญญาเช่าซื้อมีผลผูกพันต่อไป พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาเพราะเหตุที่ผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้วและการส่งมอบรถคืนของผู้เช่าซื้อมิใช่เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อ เนื่องจากผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญาอยู่ในเวลานั้นทันทีด้วย และถือไม่ได้ว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยปริยาย[21]

นอกจากนี้ ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่เดินตามแนวทางใหม่นี้ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อสามงวดติด ๆ กันแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อและบอกเลิกสัญญา แต่ก่อนผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือได้ขอเลิกสัญญาโดยการส่งมอบรถคืน ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยโดยพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาขอคืนรถว่าผู้เช่าซื้อเข้าใจสถานะของตน ยอมรับผิดตามสัญญา และเป็นการที่ผู้ให้เช่าซื้อสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อแล้ว ทั้งการที่ผู้ให้เช่าซื้อดำเนินการต่อมาจนขายทอดตลาดรถก็แสดงให้เห็นว่าผู้ให้เช่าซื้อยึดถือสัญญาเช่าซื้อและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญามาตลอด จึงมิใช่การเลิกสัญญาโดยปริยาย แต่เป็นการที่ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา จึงต้องรับผิดชำระค่าขาดราคา[22]

จากแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่นี้เอง อาจพิจารณาได้ว่ามีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่า การคืนรถของผู้เช่าซื้อมีเหตุมาจากการผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อหรือไม่เป็นสำคัญ หากปรากฏพฤติการณ์ว่า ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้ว ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าซื้อ แต่หากผู้เช่าซื้อมิได้เป็นฝ่ายผิดนัด โดยผู้ให้เช่าซื้อกลับเป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเอง เช่น ไปยึดรถคืนทั้งที่ผู้เช่าซื้อยังมิได้ผิดนัด[23] หรือผู้ให้เช่าซื้อมิได้บอกกล่าวทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาแล้วไปยึดรถคืนจากผู้เช่าซื้อเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ผู้เช่าซื้อย่อมไม่ควรต้องรับผิดชำระค่าขาดราคา เพราะเป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อเอง ซึ่ง

---

[21]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3965/2564 (ประชุมใหญ่) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4689/2566

[22]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3252/2566

[23]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2532 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3503/2563

การที่ศาลฎีกาจะนำหลักการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้กับกรณีนี้ ย่อมมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เช่าซื้อ

ดังนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าเสียหายของค่าขาดราคาว่าจะกำหนดให้จำนวนเท่าใดเมื่อมีการใช้หลักเรื่องเบี้ยปรับมาปรับลดค่าขาดราคาแล้ว หรือความไม่แน่นอนในการปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยาย ผู้เขียนเห็นว่า การที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับคืนแล้วใช้สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อในการขายทอดตลาดรถ และเรียกค่าขาดราคา จึงควรมีเงื่อนไขบางประการ เพื่อมิให้ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถได้ทันที ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ควรเป็นเช่นใดนั้น จะได้ศึกษาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในส่วนต่อไป

แนวทางของกฎหมายต่างประเทศในการคุ้มครองผู้เช่าซื้อกรณีผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถ

ในส่วนนี้จะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดขึ้นกรณีผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถที่เช่าซื้อกลับมาครอบครอง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นและความเหมาะสมหากนำมาปรับใช้กับกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อรถของไทย

การกำหนดเงื่อนไขในการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อ

ในกฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อโดยทันทีไม่ได้ แม้ว่าผู้เช่าซื้อจะผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หากปรากฏว่าผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อมาเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งของศาล ตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดเงื่อนไขนี้ เช่น

1. สหราชอาณาจักร มีกฎหมาย Consumer Credit Act ปี 1974 section 90 กำหนดให้ กรณีผู้เช่าซื้อผิดสัญญาและผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อมาเกินกว่าหนึ่งในสามของราคาเช่าซื้อแล้ว (ค่าเช่าซื้อดังกล่าวรวมเงินดาวน์ที่ชำระมาแล้วด้วย) ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับคำสั่งของศาล หากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืน สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน ผู้เช่าซื้อหลุดพ้นจากความรับผิดและเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

นอกจากนี้ ตาม section 99 หากผู้เช่าซื้อต้องการเลิกสัญญาเช่าซื้อสามารถทำได้โดยบอกกล่าวไปยังผู้ให้เช่าซื้อและชำระเงินที่ค้างชำระตามสัญญา แต่การเลิกสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนเลิกสัญญา โดยผลของการเลิกสัญญาดังกล่าวจะเป็นไปตาม section 100 ซึ่งกำหนดให้ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชำระเงินกึ่งหนึ่งของราคาเช่าซื้อ โดยนำเงินที่ผู้เช่าซื้อชำระมาแล้วและค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดแล้วมาพิจารณาด้วย ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว ในสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะกำหนดข้อตกลงในการชำระเงินขั้นต่ำหรือการเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระเงินส่วนต่างหรือค่าขาดราคา แต่ศาลตกอยู่ภายใต้บังคับของการนำหลักเรื่องเบี้ยปรับมาใช้ และมักจะไม่กำหนดค่าเสียหายเกินกว่าที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดจากการ

ห้องสมุดกรมศุลกากร http://library.cod.go.th

เลิกสัญญาโดยสมัครใจตาม section 100 ดังกล่าว[24]

2. มาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ปี 1967 section 16 (1A) กำหนดไว้เช่นเดียวกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรว่า ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจยึดรถที่เช่าซื้อในกรณีมีการผิดสัญญา เว้นแต่มีการผ่อนชำระค่างวดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องผิดนัดสองงวดติดต่อกัน รวมถึงได้รับการบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วันแล้ว

ในส่วนของการเลิกสัญญาโดยผู้เช่าซื้อนั้น ตาม section 15 (1) ผู้เช่าซื้ออาจเลิกสัญญาได้โดยการส่งมอบรถที่เช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อในเวลาทำการปกติทางธุรกิจ ที่สถานที่อันเป็นสถานประกอบการของผู้ให้เช่าซื้อหรือสถานประกอบการที่ระบุในสัญญา และตาม (5) (b) หากมูลค่าของรถที่เช่าซื้อขณะส่งมอบรถคืนมากกว่าราคาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างนั้น แต่ตาม (c) หากมูลค่าของรถที่เช่าซื้อน้อยกว่าราคาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างดังกล่าว

3. ไนจีเรีย ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ปี 2004 จะบัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายของมาเลเซีย แต่ใช้หลักเกณฑ์ที่ร้อยละ 60 โดยหากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืนติดตามยึดรถคืน แม้ผู้เช่าซื้อชำระเงินมาเกินกว่าจำนวนดังกล่าวแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกเงินที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันอีกได้[25]

แนวความคิดในการบัญญัติหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว ในมุมมองของกฎหมายสหราชอาณาจักรเห็นว่าเป็นการควบคุมการเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อ อันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันในอำนาจต่อรองของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ[26] ส่วนกฎหมายของประเทศอื่นนั้น ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวยังมีข้อยกเว้นที่ให้ผู้ให้เช่าซื้อติดตามรถคืนได้ทันที เช่น กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของประเทศมาเลเซีย ปี 1967 section 16 (2) ซึ่งกำหนดว่า หากมีเหตุผลตามสมควรน่าเชื่อว่า รถกำลังจะถูกทำให้สูญหายหรือซ่อนเร้น เพราะเป็นที่เห็นได้ชัดว่าหากปล่อยไป อาจทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจติดตามรถคืนมาได้และทำให้ไม่ได้รับชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้เช่าซื้อ

การส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งการกลับเข้าครอบครองรถให้ผู้เช่าซื้อทราบ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของประเทศมาเลเซีย ปี 1967 section 16 ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าซื้อว่า ตนจะกลับเข้าครอบครองรถแล้ว โดยส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามแบบที่

---

[24]Iain Ramsay. (2012). *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. p. 482-483.

[25]Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act*. [Online]. Available from : http:22ssrn.com/abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24). p. 9.

[26]Iain Ramsay. (2012). *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. p. 481.

กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนจะกลับเข้าครอบครองรถ หากผู้ให้เช่าซื้อส่งหนังสือบอกกล่าวไปแล้ว แต่ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถก่อนกำหนด 21 วัน ถือว่าเป็นการเข้าครอบครองรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย[27] ส่วนผู้เช่าซื้อที่คืนรถภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายในการติดตามรถคืน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถ

หากเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศมาเลเซียกับกฎหมายของประเทศไทย แล้วพบว่า ตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ทันที และการกลับเข้าครอบครองรถนั้น ไม่จำต้องมีหนังสือบอกกล่าวก่อน

เมื่อพิจารณากฎหมายดังกล่าวแล้ว มีประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาในกฎหมายของประเทศไทยว่า ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อควรจะต้องบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ และหากต้องบอกกล่าวก่อนแล้ว ควรมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรหากฝ่าฝืนไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งในประเด็นนี้จะได้วิเคราะห์โดยละเอียดในส่วนต่อไป

การให้สิทธิซื้อรถที่เช่าซื้อก่อนและการกำหนดราคารถที่เช่าซื้อ

หลังจากผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อแล้ว กฎหมายต่างประเทศจะกำหนดขั้นตอนภายหลังจากนั้นไว้ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบ เพื่อให้ใช้สิทธิซื้อรถได้ก่อน แต่ในกฎหมายของประเทศมาเลเซียจะกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผู้เช่าซื้ออาจขอให้ผู้ให้เช่าซื้อขายรถให้แก่บุคคลอื่นตามที่ผู้เช่าซื้อแจ้ง ซึ่งอาจได้ราคาที่ดีกว่าการนำรถออกขายทอดตลาด แต่หากจะต้องนำรถออกขายทอดตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของประเทศมาเลเซีย ผู้เช่าซื้อจะต้องขายรถในราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุด หากละเลยเพิกเฉย ผู้ให้เช่าซื้อจะถูกกฎหมายปิดปากให้ยอมรับความสูญเสียจากการขายขาดราคาเอง[28] และหลังจากขายทอดตลาดรถแล้ว กฎหมายต่างประเทศดังที่กล่าว

---

[27]Ahmad Masum and Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin. (2018). *Repossession of Goods by the Owner under the Malaysian Hire-Purchase Act 1967: An Overview.* Journal of Social Science and Humanities. [Online]. Available from : https://www.researchgate.net/publication/326733519_ Repossession _of_Goods_by_the_Owner_ under_the_Malaysian_Hire-Purchase_Act_1967_An_ Overview. (Access date : 2024, July 24). p. 21-22. อ้างถึงคดี *Pang Brothers Motors Sdn Bhd* v *Lee Aik Seng* [1978] 1MLJ 179

[28]Ahmad Masum and Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin. (2018). *Repossession of Goods by the Owner under the Malaysian Hire-Purchase Act 1967: An Overview.* Journal of Social Science and Humanities. [Online]. Available from : https://www.researchgate.net/publication/326733519_ Repossession _of_Goods_by_the_Owner_ under_the_Malaysian_Hire-Purchase_Act_1967_An_

มาจะกำหนดไว้คล้ายกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดให้แก่ผู้เช่าซื้อทราบว่ามีเงินส่วนเกินหรือขาด เพื่อที่จะคืนหรือเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดในส่วนที่ขาดต่อไป

เปรียบเทียบแนวทางของกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย

จากการศึกษากฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อรถของไทยกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันในบางประการ แต่การศึกษากฎหมายต่างประเทศทำให้พบข้อพิจารณาที่สามารถนำมาใช้กับการเช่าซื้อรถของไทย อันจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น หรือเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้ให้เช่าซื้อได้มากขึ้น ในส่วนนี้จะได้นำประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไว้มาวิเคราะห์โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้

การพิจารณากำหนดค่าขาดราคาแก่ผู้ให้เช่าซื้อ

จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมที่นำหลักเรื่องการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้กับกรณีที่ผู้เช่าซื้อนำรถไปส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับมาในความครอบครองจากการติดตามยึดรถคืน แล้วผู้ให้เช่าซื้อนำคดีมาฟ้องเพื่อเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดในค่าขาดราคาจากการนำรถออกขายทอดตลาดแล้วยังขาดราคาอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ศาลฎีกามักจะไม่กำหนดค่าขาดราคาให้เนื่องจากมิใช่การเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อ ผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวหากมองในด้านของผู้เช่าซื้อที่เป็นผู้บริโภค ทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดเกินสมควรอันเนื่องมาจากต้องเสียเงินค่างวดที่ชำระไปแล้ว แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อ โดยอาจชำระเพียงค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ในระหว่างที่ผิดนัด

อย่างไรก็ตาม หากมองอีกด้านแล้ว การที่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาก่อให้เกิดแรงจูงใจด้านลบของผู้เช่าซื้อในการที่จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อ (moral hazard) เพราะรู้ดีว่าหากคืนรถ จะทำให้ตนไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหากมีการนำรถออกขายทอดตลาดแล้วยังคงขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งที่การที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้นั้น อาจเกิดจากความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้จริง หรืออาจเกิดจากความต้องการเปลี่ยนรถใหม่ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีเจตนาไม่สุจริตในการคืนรถ ผลก็คือผู้ให้เช่าซื้อต้องแบกรับภาระต้นทุน ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่ได้รับชดใช้ค่าขาดราคาเลย หากคดีประเภทนี้มีการพิพากษาโดยศาลชั้นต้นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว ก็มีแนวโน้มที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือขออนุญาตฎีกาหลายคดี

Overview. (Access date : 2024, July 24). p. 23. อ้างถึงคดี *Hong Leong Finance Bhd* v *Lee Cheng Heng* [1987] 2MLJ 266

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

ในอีกด้านหนึ่ง แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเดิมที่มีการนำหลักการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาแม้ว่าจะมีข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาอยู่แล้วนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น ในสหราชอาณาจักรหรือมาเลเซีย ซึ่งผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิด แต่ศาลจะพิจารณาปรับลดค่าเสียหายโดยอาศัยหลักเรื่องเบี้ยปรับเช่นเดียวกับแนวทางของศาลของสหราชอาณาจักร ผลของคำพิพากษาของศาลไทยที่ไม่สอดคล้องกับต่างประเทศอาจทำให้บริษัทเงินทุนไม่อยากนำเงินมาลงทุนในประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความรับผิดตามสัญญาและแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ จึงอาจพิจารณาแนวทางการพิจารณาคดีกรณีผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถกลับมาในความครอบครองตามแนวทางของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3965/2564 (ประชุมใหญ่) ซึ่งตามแนวทางนี้ทำให้ผู้เช่าซื้อที่ประสงค์จะคืนรถสามารถกระทำได้ และถือเป็นสิทธิของผู้เช่าซื้อในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่หากผู้เช่าซื้อยังมีหนี้ค้างชำระและยืนยันไม่ชำระหนี้ หรือผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้ว ย่อมต้องถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญา ซึ่งจะต้องรับผิดชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ตามมาอันเป็นผลจากการผิดสัญญา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคำพิพากษาดังกล่าวมิได้มีการวินิจฉัยว่า ข้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ แต่การกำหนดค่าขาดราคานั้น ศาลฎีกาก็พิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น สภาพของรถที่เช่าซื้อ และราคาที่ขายทอดตลาดได้ว่าเป็นราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าราคาท้องตลาด อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย ในขณะที่ต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3252/2566 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4689/2566 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกัน แต่วินิจฉัยในประเด็นข้างต้นไว้ด้วยว่า ข้อตกลงที่ผู้เช่าซื้อจะรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าอันเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลย่อมลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ซึ่งการพิจารณากำหนดค่าขาดราคานั้น ศาลก็พิจารณาจากเงินลงทุนของผู้ให้เช่าซื้อคำนวณหักทอนกับเงินค่าเช่าซื้อไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อมาแล้ว รวมถึงความเสื่อมสภาพและเสื่อมราคาลงของรถ ความเสียหายในเชิงธุรกิจของผู้ให้เช่าซื้อ ผลประโยชน์ที่ผู้ให้เช่าซื้อควรได้รับตามสมควรและทางได้เสียทุกอย่างของผู้ให้เช่าซื้ออันชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางดังกล่าวข้างต้นนี้เอง ผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับเหตุและผลตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งฝ่ายที่ไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญา ก็ควรต้องรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายต่าง ๆ ส่วนศาลก็จะพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้เหมาะสม หรืออาจถือว่าข้อตกลงที่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาเป็นเบี้ยปรับเพื่อใช้อำนาจปรับลดลงได้ ซึ่งแนวคำวินิจฉัยว่าข้อตกลงที่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาเป็นเบี้ยปรับ ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางก่อนหน้านี้แล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5826/2543 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าจะพิจารณาว่าข้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อรับผิดในค่าขาดราคาจะเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ ผลก็มิได้แตกต่างกัน เพราะสุดท้ายแล้วศาลก็จะกำหนดค่าเสียหาย โดยพิจารณาจากสภาพของรถขณะส่งมอบรถคืน เป็นรถใหม่หรือรถมือสอง ระยะทางที่รถวิ่งมาแล้วหรือคำนึงถึงค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานดังที่ได้วินิจฉัยไว้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2658/2545 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5363/2545[29]

ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อขอคืนรถ ผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดตามสัญญา โดยไม่นำหลักการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ เพราะมีข้อตกลงในสัญญาระบุไว้ชัดเจนแล้ว ยังเป็นการพิจารณาความรับผิดของผู้เช่าซื้อที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจและสอดคล้องกับศาลของสหราชอาณาจักรที่นำหลักเรื่องเบี้ยปรับมาปรับใช้ด้วยดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ยังจะทำให้ผู้เช่าซื้อมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อที่ไม่อาจผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้อาจต้องพยายามเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้ว จึงจะขอคืนรถ และในการคืนรถก็รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนที่เหมาะสม และท้ายที่สุดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อยังคงได้รับการเยียวยาและได้รับชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอ เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับต้นทุนในการให้เช่าซื้อ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณคดีที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือขออนุญาตฎีกาโดยไม่จำเป็น

การกำหนดเงื่อนไขในการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อ

เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว เห็นได้ว่ากฎหมายไทยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่า หากผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อมาจำนวนพอสมควรแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่สามารถกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ เว้นแต่จะมีคำสั่งศาล ดังนั้น ตามกฎหมายไทย หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อจนมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถติดตามยึดรถคืนได้ทันที ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาเป็นจำนวนมากเพียงใดก็ตาม จนอาจเกิดเป็นข้อพิพาทกันระหว่างผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ และกลายเป็นเรื่อง

---

[29]นอกจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2535 ว่า ข้อกำหนดในสัญญาเช่าซื้อในกรณีที่เอาทรัพย์สินที่เช่าซื้อขายได้ราคาไม่พอชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อยอมชำระเงินที่ยังขาดอยู่จนครบเป็นเพียงวิธีการคำนวณหาจำนวนค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการผิดสัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย หาใช่เป็นการเรียกร้องเอาราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อที่ยังขาดอยู่ไม่

ร้องเรียนเป็นประจำของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค[30] หลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยในส่วนนี้จึงอาจพิจารณาได้ว่ายังไม่คุ้มครองผู้เช่าซื้อเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อพิพาทดังกล่าวถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อแล้วนำรถออกขายทอดตลาด และมาฟ้องคดีให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ดังที่ได้ศึกษาไปในส่วนที่แล้ว จะพบว่า เดิมศาลไทยค่อนข้างเคร่งครัดในการกำหนดค่าขาดราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการยึดรถคืน กล่าวคือ ต้องมีการผิดนัดสามคราวติด ๆ กัน มีการบอกกล่าวให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาโดยมีผลโดยชอบก่อน หรือในการที่ผู้เช่าซื้อจะใช้สิทธิคืนรถก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ โดยการชำระเงินทั้งปวงที่ยังค้างชำระตามสัญญาหรือเป็นหนี้ตามสัญญาอยู่ในเวลาที่ส่งมอบ มิฉะนั้นแล้ว ศาลฎีกาจะปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยาย ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกค่าขาดราคาตามสัญญาได้ ส่วนแนวคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่นั้น แม้ว่าศาลจะกำหนดค่าขาดราคาให้ แต่ก็พิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเรียกค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งอาจถูกปรับลดลงได้

จะเห็นได้ว่า แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม แม้ดูจะเป็นการคุ้มครองผู้เช่าซื้อจากการถูกยึดรถหรือคืนรถ แต่ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่า ศาลจะนำหลักว่าด้วยการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้กับกรณีใดบ้าง เพราะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ หรือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ค่าขาดราคาที่ผู้ให้เช่าซื้อจะได้รับก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเท่าใด

ดังนี้ ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อรถของไทยในการกำหนดเงื่อนไขในการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อดังเช่นกฎหมายต่างประเทศข้างต้น โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

ประการแรก การที่ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อเป็นจำนวนพอสมควร ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายต่างประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เกินกว่าหนึ่งในสาม เกินกว่าร้อยละ 60 หรือเกินกว่าร้อยละ 75 แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้เช่าซื้อว่าต้องการเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อจริง เพียงแต่อาจมีเหตุขัดข้องในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ หากมีการเจรจาหรือให้โอกาสในการชำระค่าเช่าซื้อต่อไป ผู้เช่าซื้อก็จะสามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อได้จนได้กรรมสิทธิ์ในรถ และไม่เป็นภาระของผู้ให้เช่าซื้อที่จะต้องนำรถออกขายทอดตลาดและฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าขาดราคา

นอกจากนี้ เหตุผลที่สนับสนุนเพิ่มเติมคือ การที่ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ด้วยเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระมาย่อมเป็นเงินที่มิใช่เพียงเงินค่าเช่าอันเป็นการ

---

[30]สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2567). *สถิติข้อมูลการร้องทุกข์จากผู้บริโภค*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ocpb.go.th/graph_views.php?graph_id=25. (วันที่ค้นข้อมูล : 2567, 24 กรกฎาคม).

ตอบแทนการที่ได้ใช้ทรัพย์เท่านั้น แต่เป็นเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่คาดหวังว่าอาจมีการโอนในอนาคตด้วย จึงย่อมเป็นเงินที่มีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าธรรมดา[31] การที่ผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อเป็นจำนวนพอสมควร ผู้เช่าซื้อจึงมีความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในกรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อ และยิ่งหากมากกว่าครึ่งหนึ่งของราคาค่าเช่าซื้อแล้ว ความเป็นเจ้าของรถยิ่งมีมากกว่าผู้ให้เช่าซื้อเสียอีก การให้ผู้ให้เช่าซื้อสามารถกลับเข้าครอบครองรถได้ทันที จึงอาจไม่เป็นธรรมและไม่สมเหตุสมผลกับสัดส่วนความเป็นเจ้าของในรถที่เช่าซื้อ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การกำหนดเงื่อนไขที่หากผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อมาเป็นจำนวนพอสมควรตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อทันทีไม่ได้ เว้นแต่มีคำสั่งศาล ย่อมเป็นการคุ้มครองผู้เช่าซื้อที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว มิให้มีการติดตามยึดรถคืนโดยทันที ในทางตรงกันข้าม ผู้เช่าซื้อที่ยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ถึงจำนวนที่กฎหมายกำหนด ย่อมบ่งชี้ว่า สัดส่วนความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อยังเป็นของผู้เช่าซื้อไม่เพียงพอ หรือผู้เช่าซื้อไม่น่าจะมีกำลังผ่อนชำระไปได้ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ หรือผู้เช่าซื้ออาจไม่มีเจตนาเช่าซื้อรถจริง จึงเป็นเหตุอันสมควรที่จะให้ผู้ให้เช่าซื้อสามารถกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ทันที

ประการที่สอง หลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวควรกำหนดผลทางกฎหมายหากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืนกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อทันที โดยยังไม่มีคำสั่งศาล รวมถึงมีข้อยกเว้นของกฎหมายที่ให้อำนาจผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถคืนได้โดยทันที โดยนำแนวทางของกฎหมายต่างประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาปรับใช้ กล่าวคือ

กรณีแรก ผู้เช่าซื้อที่ชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืนไปติดตามยึดรถคืน ผลทางกฎหมายควรกำหนดให้ผู้เช่าซื้อเป็นอันหลุดพ้นในหนี้ค่าเช่าซื้อดังกล่าว โดยถือได้ว่าผู้ให้เช่าซื้อสละสิทธิในการบังคับเอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งหมด รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ โดยต้องไปขาดทอดตลาดรถเพื่อนำเงินมาชำระค่าเช่าซื้อที่ยังขาดอยู่เอง ผลทางกฎหมายนี้ แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายกับแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเดิมในการปรับใช้หลักการเลิกสัญญาโดยปริยายที่ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าขาดราคาได้ แต่ผู้เช่าซื้อยังอาจต้องรับผิดชำระค่าขาดประโยชน์หรือค่าเสียหายอื่น ส่วนแนวทางของกฎหมายต่างประเทศนั้น ผู้เช่าซื้อเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวงเลย

กรณีที่สอง การกำหนดข้อยกเว้นของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยผู้ให้เช่าซื้อยังติดตามรถคืนได้ หากมีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ผู้เช่าซื้อกำลังยักย้ายหรือจำหน่ายรถไป ทำให้สูญหายยากแก่การติดตามหรือเคลื่อนย้ายรถในลักษณะจะหลบซ่อนมิให้ผู้ให้เช่าซื้อติดตามรถคืนได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ให้เช่าซื้อในการบังคับเอากับรถที่เช่าซื้อเพื่อจะนำไปขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่ตนที่เสียหายจากการผิดสัญญาของผู้เช่าซื้อ

---

[31]ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2561). *คำอธิบาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ*. หน้า 189.

ประการที่สาม การกำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ทำให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ตรวจสอบ และมีคำสั่งว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือให้มีการขายทอดตลาดรถต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อในการเปิดโอกาสให้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ให้เช่าซื้อก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อว่า หากมีการคืนรถแล้วขายทอดตลาดยังขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิดอย่างไรต่อไปบ้าง

ผู้เขียนยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการเช่าซื้อรถ แต่เป็นการให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ออกประกาศกำหนดให้การประกอบธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจึงอาจแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการออกเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการเช่าซื้อรถ หรือแก้ไขประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 โดยกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าซื้อ

อนึ่ง การให้ผู้เช่าซื้อที่จะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน อาจทำได้โดยการให้ผู้ให้เช่าซื้อยื่นฟ้องเป็นคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อคืนรถที่เช่าซื้อหรือใช้ราคาแทน หากผู้เช่าซื้อไม่มาศาลและผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะยึดรถคืนก็อาจขออนุญาตจากศาลกลับเข้าครอบครองรถ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถถอนฟ้องเพื่อไปดำเนินการขายทอดตลาดรถแล้วมาฟ้องเรียกค่าขาดราคาต่อไปได้ หรือหากผู้เช่าซื้อมาศาล ศาลอาจจัดให้มีการไกล่เกลี่ย โดยผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อและทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือหากไม่สามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อไปได้ ก็เป็นทางเลือกของผู้เช่าซื้อว่าจะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือจะยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อรับรถคืนไปดำเนินการตามสัญญา อันเป็นการอนุญาตให้ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถได้ นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว อาจใช้วิธีการในลักษณะเดียวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง โดยยื่นคำร้องก่อนฟ้องคดี เพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนหรือหากผู้เช่าซื้อไม่มาศาล ก็อาจกำหนดให้ศาลสามารถมีคำสั่งให้ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถได้

วิธีการดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่ามีผลดีในแง่ของการกำหนดค่าเสียหาย เนื่องจากปัญหาหนึ่งของการฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถแล้วนำรถออกขายทอดตลาดขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ คือการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อว่าค่าเสียหายที่เหมาะสมเป็นจำนวนเท่าใด แตกต่างจากกรณีการฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อคืนรถที่เช่าซื้อหรือใช้ราคาแทนซึ่งกำหนดได้ง่ายกว่า กล่าวคือ ค่าเสียหายกรณีฟ้องคดีเรียกให้ผู้เช่าซื้อคืนรถที่เช่าซื้อหรือใช้ราคาแทนรวมถึงค่าขาดประโยชน์ ย่อมใกล้เคียงกับราคาเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ อันเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้ให้เช่าซื้อควรจะได้รับ เนื่องจากขณะนั้นผู้เช่าซื้อยังคงครอบครองรถที่เช่าซื้ออยู่ ในขณะที่การฟ้องคดีเรียกค่าขาดราคา การกำหนดค่าเสียหายต้องนำ

ปัจจัยในเรื่องของสภาพรถหรือราคาขายทอดตลาดรถว่าต่ำเกินสมควรหรือไม่ หรือปัจจัยอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าเสียหาย

การกำหนดเงื่อนไขในการกลับเข้าครอบครองรถนี้เองยังเป็นการเร่งรัดให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องรีบฟ้องคดีเพื่อเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชดใช้เงินตามสัญญาเช่าซื้อ หรือมิฉะนั้นต้องรีบยื่นคำร้องขอกลับเข้าครอบครองรถเพื่อดำเนินการต่อไปกับรถที่เช่าซื้อ ทำให้หนี้ตามสัญญาเกิดความแน่นอนในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา เพราะหากปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้ให้เช่าซื้ออาจปล่อยเวลาเนิ่นนานกว่าจะมีการดำเนินการกับรถที่เช่าซื้อแล้วมาฟ้องคดี เพราะถึงอย่างไรตนก็สามารถเรียกค่าขาดราคาได้ ทำให้รถเสื่อมราคาลงไปมาก ส่งผลต่อการขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ และทำให้ผู้เช่าซื้อต้องแบกรับภาระที่จะต้องชำระค่าเสียหายที่มากขึ้น

การส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งการกลับเข้าครอบครองรถให้ผู้เช่าซื้อทราบ

จากการศึกษากฎหมายของประเทศมาเลเซีย ทำให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้เช่าซื้อก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อ ซึ่งกฎหมายไทยไม่ได้มีบทบัญญัติในส่วนนี้ จึงอาจนำมาพิจารณาว่าควรนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวไว้เป็นสองแนวทาง ซึ่งมีผลดีผลเสียที่แตกต่างกัน[32]

แนวทางแรก สนับสนุนการกำหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อในการมีหนังสือบอกกล่าวก่อน โดยมองว่าการมีหนังสือบอกกล่าวเพื่อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อ เป็นการแสดงเจตนาของผู้ให้เช่าซื้อจะเข้าครอบครองรถในอันที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้เช่าซื้อ และยังเป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ให้เช่าซื้อพยายามใช้วิธีการโดยสงบในการเข้าครอบครองรถแล้ว

แนวทางที่สอง ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อในการมีหนังสือบอกกล่าวก่อน โดยมองว่าเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยไม่จำเป็น

สำหรับผู้เขียนแล้ว เห็นด้วยกับแนวทางของกฎหมายของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากในปัจจุบัน หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถติดตามยึดรถคืนได้ทันที ซึ่งอาจมีการเข้าไปยึดรถโดยพลการ เกิดเป็นปัญหาโต้เถียงระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าซื้อที่ไปติดตามรถคืน และแม้สัญญาเช่าซื้อจะถูกบอกเลิกแล้วก็ตาม ผู้เช่าซื้ออาจประสงค์จะผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อ แต่อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้เช่าซื้อ หากผู้เช่าซื้อถูกยึดรถไป ก็เป็นการยากที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกันต่อ และทำให้ผู้เช่าซื้อเกิดความเสียเปรียบเนื่องจากอาจไม่สามารถใช้สิทธิซื้อรถ คืนได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกบังคับนำรถออกขายทอดตลาด

ในทางปฏิบัติ หากผู้ให้เช่าซื้อบอกกล่าวผู้เช่าซื้อล่วงหน้าในการกำหนดเวลาให้

---

[32]Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act*. [Online]. Available from : http:22ssrn.com/abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24). p. 22.

นำรถที่เช่าซื้อมาคืน มิฉะนั้นจะติดตามยึดรถ ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าในการติดต่อให้ผู้ให้เช่าซื้อมารับรถคืน หรืออย่างน้อยก็ทราบว่าตนอาจถูกติดตามยึดรถได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็นผลดีต่อทั้งผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ามิได้ก่อภาระเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น เพราะโดยปกติแล้ว หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะคืนรถและติดต่อผู้ให้เช่าซื้อให้มารับรถคืน ผู้เช่าซื้อก็จะเป็นคนเริ่มติดต่อผู้ให้เช่าซื้อก่อน และในการรับรถคืน ผู้ให้เช่าซื้อก็จะออกเอกสารการตรวจสภาพรถและใบรับมอบรถให้แก่ผู้เช่าซื้ออยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อ การที่ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้งผู้เช่าซื้อก่อนจึงไม่ต่างจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นคนเริ่มการติดต่อผู้เช่าซื้อแต่อย่างใด ทั้งมิได้เป็นการก่อภาระเกินสมควรในการมีหนังสือหรือออกเอกสาร

นอกจากการกำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อก่อนกลับเข้าครอบครองรถแล้ว ผู้เขียนยังเห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายหากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืนติดตามยึดรถคืนก่อนกำหนด และการกำหนดมาตรการจูงใจในการคืนรถไว้ด้วย กล่าวคือ หากผู้ให้เช่าซื้อไปติดตามยึดรถคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาบอกกล่าว ถือว่าเป็นการกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรกำหนดให้ผู้เช่าซื้อหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ทั้งปวง ทำนองเดียวกับที่ศาลฎีกานำหลักการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้ เพราะถือว่าผู้ให้เช่าซื้อเร่งรัดระยะเวลาการคืนรถของผู้เช่าซื้อ ส่วนมาตรการจูงใจในการคืนรถนั้น หากกำหนดให้ผู้เช่าซื้อที่นำรถมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ต้องรับผิดในค่าติดตามเอารถกลับคืน ก็จะเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้เช่าซื้อเลือกวิธีการนี้ยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นการลดค่าเสียหายในส่วนที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมนอกจากค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์

อนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ข้อ 3 คำว่า “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” จะไม่รวมถึง ค่าติดตามเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกค่าติดตามเอารถกลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อได้ เพราะเป็นประโยชน์ของผู้ให้เช่าซื้อเองในการเอาทรัพย์ของตนกลับคืน ผู้เขียนยังมีความเห็นต่างไปว่าไม่น่าจะกำหนดห้ามเรียกไว้ทุกกรณี เพราะหากเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อต้องตามหารถที่เช่าซื้อเอง ย่อมมีความยากลำบากและมีค่าใช้จ่าย ต่างจากการที่ผู้เช่าซื้อแจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อมารับคืน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าค่าติดตามเอารถกลับคืนเป็นคนละอย่างกับค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวดเช่าซื้อรถตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งเรียกได้ไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศกำหนด

การให้สิทธิซื้อรถที่เช่าซื้อก่อนและการกำหนดราคารถที่เช่าซื้อ

หลังจากผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อแล้ว มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อในเรื่องของการให้สิทธิผู้เช่าซื้อที่จะซื้อรถคืนได้ก่อนนำรถออกขายทอดตลาด และการพิจารณาราคาของรถที่เช่าซื้อว่า ควรพิจารณาราคารถขณะส่งมอบหรือควรถือเอาราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดเป็นสำคัญ

ในประเด็นเรื่องการให้สิทธิผู้เช่าซื้อที่จะซื้อรถคืนได้ก่อนนั้น ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ผู้เช่าซื้ออาจขอให้ผู้ให้เช่าซื้อขายรถให้แก่บุคคลอื่นตามที่ผู้เช่าซื้อแจ้ง ซึ่งอาจได้ราคาที่ดีกว่าการนำรถออกขายทอดตลาด แต่หากจะต้องนำรถออกขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องขายรถในราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุด มิฉะนั้น ผู้ให้เช่าซื้อจะถูกกฎหมายปิดปากให้ยอมรับความเสียหายจากการขายขาดราคาเอง ในส่วนกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของไทยจะกำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ข้อ 5 (4) ก. ว่า ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อรถที่เช่าซื้อก่อนภายในระยะเวลายี่สิบวันตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคำนวณตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธินั้น ผู้ค้ำประกันก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันอาจโอนสิทธิดังกล่าวให้บุคคลภายนอกได้

จากกฎหมายของประเทศมาเลเซียและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของไทยดังกล่าว เห็นได้ว่ามีหลักการที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้เช่าซื้อสามารถขายรถที่เช่าซื้อให้กับบุคคลภายนอกเองก็ได้ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่าซื้อยิ่งขึ้น แต่หากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืนมิได้แจ้งสิทธิในการซื้อรถคืนดังกล่าวข้างต้นแล้วมีการขายทอดตลาดรถไป ศาลฎีกาเคยวินิจฉันในประเด็นนี้ว่า ไม่ถึงกับทำให้การขายทอดตลาดรถเสียไป[33] อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวกำหนดผลทางกฎหมายหากผู้ให้เช่าซื้อไม่แจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันทราบไว้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุของการไม่ได้แจ้งด้วย กรณีดังกล่าวนี้อาจยกตัวอย่างได้ เช่น หากผู้เช่าซื้อสามารถขายรถที่เช่าซื้อได้ราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในส่วนต่างของค่าขาดราคา

ในประเด็นต่อมาในเรื่องของการพิจารณาราคารถที่เช่าซื้อนั้น ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย การที่ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งมอบรถคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ จะพิจารณามูลค่าของรถที่เช่าซื้อในวันที่ส่งมอบรถคืน โดยมิได้ใช้ราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดของผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ส่งมอบรถคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขายทอดตลาดใช้ระยะเวลานาน อาจทำให้มูลค่าของรถลดลงและอาจมีการกดราคาขายทอดตลาดทำให้เกิดส่วนต่างของค่าขาดราคามากขึ้น ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการขายทอดตลาดว่า หากจะต้องนำรถออกขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องขายรถในราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุด มิฉะนั้น ผู้ให้เช่าซื้อจะถูกกฎหมายปิดปากให้ยอมรับความเสียหายจากการขายขาดราคาเอง

ในส่วนของกฎหมายไทย มิได้กำหนดว่า มูลค่าของรถจะพิจารณา ณ เวลาใด คงปรากฏตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ข้อ 5 (4) ข. กำหนดไว้แต่เพียงว่า เฉพาะการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งแรก ให้ผู้ให้เช่าซื้อแจ้งราคาที่จะขายให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ

[33]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5795/2562

ประกันทราบด้วยและห้ามปรับลดราคาดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดนั้นให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อมิให้มีการตั้งราคาไว้ต่ำเกินสมควร ซึ่งอาจได้ราคาไม่คุ้มกับค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ การพิจารณาราคารถที่เช่าซื้อว่าควรมีมูลค่าเท่าใดนั้น จึงอยู่ในขั้นตอนที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าขาดราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยศาลจะพิจารณาว่า ราคารถที่ได้จากการขายทอดตลาดเป็นราคาที่ต่ำเกินสมควรหรือไม่ ในทางกลับกันก็แสดงว่าศาลพิจารณาแล้วว่า รถที่เช่าซื้อควรมีมูลค่าเท่าใดและขายทอดตลาดไปในราคาเท่าใด โดยข้อพิจารณานี้จะเห็นได้จากเมื่อศาลปรับลดค่าขาดราคาก็จะนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา

กล่าวโดยสรุปแล้ว แม้กฎหมายไทยจะมิได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า ในการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อจะตีราคารถที่เช่าซื้อว่ามีมูลค่าเท่าใด ณ เวลาใด แต่ศาลไทยก็พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรถที่เช่าซื้ออยู่แล้ว แต่หากกำหนดให้ชัดเจนในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาว่าให้ตีราคารถที่เช่าซื้อขณะผู้ให้เช่าซื้อได้รับมอบการครอบครองคืนโดยอ้างอิงจากราคาท้องตลาด ส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะสามารถขายทอดตลาดรถได้เมื่อใด เป็นราคาเท่าใด ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าซื้อ แต่จะต้องขายทอดตลาดให้ได้ราคาใกล้เคียงกับราคาขณะมีการส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืน มิฉะนั้นแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างของราคาที่ขายได้ต่ำกว่าราคาท้องตลาดนั้นเอง หลักเกณฑ์นี้ ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เช่าซื้อมากขึ้น และไม่เกิดการฮั้วประมูลรถไปในราคาต่ำ ๆ เพื่อนำไปขายต่อ อันเป็นการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ ในขณะที่ยังสามารถฟ้องเรียกค่าขาดราคาจากผู้เช่าซื้อได้อีกตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทบัญญัติของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการเช่าซื้อจะปรากฏตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 5 เช่าซื้อ มาตรา 572 ถึงมาตรา 574 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ส่วนกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรจะอยู่ใน Consumer Credit Act ปี 1974 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยไม่จำกัดเฉพาะสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น หรือในประเทศมาเลเซียและประเทศไนจีเรียจะมีการออกเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการเช่าซื้อในปี 1967 และปี 2004 ตามลำดับ กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อของไทยและต่างประเทศต่างมีบทบัญญัติในการคุ้มครองผู้เช่าซื้อที่เป็นผู้บริโภคมากน้อยต่างกัน

บทความนี้มุ่งศึกษาถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในการเช่าซื้อรถกรณีผู้ให้เช่าซื้อได้รถที่เช่าซื้อกลับมาในความครอบครอง ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งมอบรถคืนของผู้เช่าซื้อหรือการติดตามยึดรถคืนของผู้ให้เช่าซื้อ โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้รถกลับมาในความครอบครองอาจเกิดจากผู้เช่าซื้อประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยการคืนรถ หรืออาจเกิดจากการที่ผู้

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มธ.
https://library.tcdi.go.th

เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องติดตามยึดรถคืน ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้ให้เช่าซื้อก็จะนำรถดังกล่าวออกขายทอดตลาด และหากได้เงินน้อยกว่าค่าเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อยังค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิด หรือที่เรียกว่า การให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคา รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ ตามสัญญา

จากการศึกษาพบว่า เดิมนั้นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาจะนำหลักเรื่องการเลิกสัญญาโดยปริยายมาปรับใช้กับกรณีผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถที่เช่าซื้อกลับมาในความครอบครอง โดยศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อมิใช่การเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่อาจเรียกให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อได้ แนวทางดังกล่าวนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่มองว่ากรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อหรือประสงค์จะคืนรถเพื่อเลิกสัญญา แต่หากผู้เช่าซื้อยังมีหนี้ค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อก็ยังคงต้องรับผิด โดยผู้ให้เช่าซื้อจะนำรถออกขายทอดตลาดก่อนเพื่อนำเงินมาบรรเทาความเสียหาย และหากได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ยังค้างชำระ ผู้เช่าซื้อก็ยังต้องรับผิดชำระค่าขาดราคานั้น

อย่างไรก็ตาม จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ที่พิจารณาว่า การที่ผู้เช่าซื้อขอคืนรถ แม้จะผิดนัดยังไม่ครบสามงวดติด ๆ กันหรือยังไม่ครบกำหนดที่จะมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่หากปรากฏว่าผู้เช่าซื้อยังมีค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ และเห็นได้ชัดว่าจะไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อภายในกำหนด และไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเพื่อให้สัญญาเช่าซื้อมีผลผูกพันต่อไป เป็นการที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งรวมถึงการชำระค่าขาดราคา นอกจากนี้ ศาลไทยยังนำหลักเรื่องเบี้ยปรับมาปรับใช้กับข้อตกลงที่ให้ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชำระค่าขาดราคา โดยการปรับลดค่าเสียหายดังกล่าวลง แนวทางดังกล่าวนี้ผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับหลักความรับผิดตามสัญญา ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึงการที่ใช้หลักเรื่องเบี้ยปรับมาปรับลดค่าเสียหายก็ยังสอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายต่างประเทศด้วย

แม้ว่าแนวทางการพิจารณาคดีเช่าซื้อของไทยจะมีความสอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้น กฎหมายไทยยังไม่คุ้มครองผู้เช่าซื้อที่เป็นผู้บริโภคจากการเช่าซื้อเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศในหลายประเทศที่กำหนดเงื่อนไขในการกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อว่า หากผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อมาเป็นจำนวนพอสมควรตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่สามารถกลับเข้าครอบครองรถได้ทันที เว้นแต่จะมีคำสั่งศาล เหตุผลของกฎหมายดังกล่าวมีอยู่ว่า การให้อำนาจผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อได้ทันที ไม่ว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่าเช่าซื้อมาเพียงใดแล้วก็ตาม ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่าซื้อ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าซื้อที่ต้องการจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อจริง แต่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้ตามกำหนด ทำให้ถูกยึดรถเพื่อนำไปขายทอดตลาด และยังต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้ออีก

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และไนจีเรีย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปในหลายประเด็น ซึ่งบทความนี้มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายดังนี้

ประการแรก ควรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการที่ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อ โดยเพิ่มเติมวรรคสามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 ว่า “หากทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และผู้เช่าใช้เงินมาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของเงินตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้น เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือผู้เช่ากำลังยักย้าย ทำให้สูญหาย ทำให้เสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สินนั้น เงินดังกล่าวให้รวมถึงเงินดาวน์ เงินจอง รวมถึงเงินอื่นใดที่ได้ใช้มาแล้วในการทำสัญญาเช่าซื้อด้วย”

หากพิจารณาตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วจะมีการใช้จำนวนเงินที่ชำระมาแล้วแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้เขียนเสนอให้ใช้จำนวนกึ่งหนึ่ง เนื่องจากพอจะทำให้เห็นได้ว่า หากทรัพย์สินนั้นผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อต่างมีสิทธิในความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในความครอบครอง การที่ผู้เช่าซื้อชำระเงินมาเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ย่อมมีความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองที่ได้สัดส่วนมากกว่าผู้ให้เช่าซื้อแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในการกำหนดค่างวดจะคำนวณจากจำนวนเดือนที่ต้องมีการผ่อนชำระ เช่น 36 งวด 48 งวด หรือ 60 งวด การชำระเงินมาเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงว่าผู้เช่าซื้อต้องชำระมาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 18 งวด 24 งวด หรือ 30 งวด ซึ่งนอกจากจะคำนวณค่างวดได้ลงตัวแล้ว ยังเป็นจำนวนพอสมควรที่ทำให้เห็นได้ว่า ผู้เช่าซื้อชำระมาโดยมีเจตนาที่ต้องการได้รับกรรมสิทธิ์ในรถจริง

นอกจากนี้ บทบัญญัติที่เพิ่มเติมดังกล่าว ยังกำหนดข้อยกเว้นไว้สองกรณี คือ กรณีแรก การจะเข้าครอบครองรถได้ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน เพื่อให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินในการใช้กำลังบังคับเพื่อติดตามทรัพย์สินของตนเองคืนจากผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถที่เช่าซื้อ และกรณีที่สอง หากผู้เช่าซื้อกำลังยักย้าย ทำให้สูญหาย ทำให้เสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สินนั้น เนื่องจากเป็นพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่สามารถกลับเข้าครอบครองรถที่เช่าซื้อเพื่อนำรถมาบรรเทาความเสียหายตามสัญญาได้

ประการที่สอง ควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ข้อ 5 (4) โดยเพิ่มเติมข้อความใหม่เป็นวรรคสองว่า “ก่อนผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อคืนรถแก่ผู้ให้เช่าซื้อได้ โดยไม่ต้องรับผิดในการชำระค่าติดตามเอารถกลับคืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นผลตามมาจากการกลับเข้าครอบครองรถ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาทรัพย์ก่อนขายทอดตลาดรถ”

นอกจากนี้ ควรกำหนดให้ผู้เช่าซื้อที่ไม่คืนรถแก่ผู้ให้เช่าซื้อ เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องติดตามเอารถกลับคืน ต้องรับผิดในการชำระค่าติดตามเอารถกลับคืนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นผลตามมาจากการกลับเข้าครอบครองรถ เพราะถือว่าผู้เช่าซื้อมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่คืนรถแก่ผู้ให้เช่าซื้อ และกลายเป็นผู้ให้เช่าซื้อที่ต้องขวนขวายติดตามเอารถกลับคืนเอง

ประการที่สาม เนื่องจากกฎหมายไทยมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า ในการกลับเข้าครอบครองรถของผู้ให้เช่าซื้อจะตีราคารถที่เช่าซื้อว่ามีมูลค่าเท่าใด ณ เวลาใด คงกำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 แต่เพียงว่า เฉพาะการประมูลขายทอดตลาดครั้งแรก ให้ผู้ให้เช่าซื้อแจ้งราคาที่จะขายให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบด้วยและห้ามปรับลดราคาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดราคาขายในครั้งแรกเท่านั้น แต่หากยังไม่สามารถขายทอดตลาดในครั้งแรกได้ การประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งต่อไปอาจมีการกำหนดราคารถให้ต่ำลงไปอีก เพื่อให้สามารถขายทอดตลาดรถที่เช่าซื้อได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียกับผู้เช่าซื้อยิ่งขึ้นไปอีก

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวทางของกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ที่บัญญัติให้พิจารณามูลค่าของรถที่เช่าซื้อในวันที่ส่งมอบรถคืน และการขายทอดตลาดก็ต้องขายให้ได้ในราคาใกล้เคียงกับราคาขณะมีการส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืน ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้ผู้ให้เช่าซื้อรีบดำเนินการขายทอดตลาด ไม่ปล่อยให้รถเสื่อมราคาลงตามเวลา แต่ก็ยังต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลด้วย จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ข้อ 5 (4) ข. โดยเพิ่มเติมข้อความใหม่เป็นวรรคสองว่า “ราคาที่จะขายตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาจากราคารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขณะผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองรถ โดยอ้างอิงจากราคาท้องตลาดของรถยี่ห้อรุ่นและปีเดียวกัน และจะต้องขายให้ได้ราคาใกล้เคียงกับราคาที่จะขายนั้น”

การตีราคามูลค่ารถดังกล่าวนี้ ยังจะช่วยในการพิจารณาคดีของศาลในการกำหนดค่าขาดราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งศาลได้ปรับใช้หลักเรื่องเบี้ยปรับกับข้อตกลงที่ให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชำระค่าขาดราคา โดยศาลจะได้นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลค่าของรถที่ได้มีการตีราคาไว้มาเปรียบเทียบกับราคารถที่ได้จากการขายทอดตลาดว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินสมควรหรือไม่ และกำหนดเป็นค่าขาดราคาต่อไป

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อรถของไทยดังที่ได้กล่าวมานี้ ผู้เขียนเห็นว่าจะช่วยลดปัญหาในทางปฏิบัติกรณีมีข้อพิพาทในการติดตามเอารถกลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ มิให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ โดยมุ่งสร้างความโปร่งใสในการกลับเข้าครอบครองรถ การให้ความเป็นธรรมและอำนาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้เช่าซื้อ รวมถึงลดปัญหาการพิจารณาคดีของศาลกับการฟ้องคดีเรียกค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อในการกำหนดค่าขาดราคาให้เป็นธรรมทั้งผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ

บรรณานุกรม

ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). *คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2561). *คำอธิบาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2567). *สถิติข้อมูลการร้องทุกข์จากผู้บริโภค.* [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ocpb.go.th/graph_views.php?graph_id=25. (วันที่ค้นข้อมูล : 2567, 24 กรกฎาคม).

Ahmad Masum and Hajah Mas Nooraini Haji Mohiddin. (2018). *Repossession of Goods by the Owner under the Malaysian Hire-Purchase Act 1967: An Overview.* Journal of Social Science and Humanities. [Online]. Available from : https://www.researchgate.net/publication/326733519_Repossession_of_Goods_by_the_Owner_under_the_Malaysian_Hire-Purchase_Act_1967_An_Overview. (Access date : 2024, July 24).

Iain Ramsay. (2012). *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. Oxford: Hart Publishing Ltd.

Nat OFO. (2024). *Repossession of Hire-Purchase Goods in Nigeria under the Hire-Purchase Act.* [Online]. Available from : http:22ssrn.com/abstract=1751455. (Access date : 2024, July 24).

ห้องสมุดกลางศิริราช
https://library.coj.go.th